

TRADUCTION FRANÇAISE - DOCUMENT ORIGINAL EN ANGLAIS

**TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS
DISTRICT NORD DE LA FLORIDE
DIVISION DE PENSACOLA**

**DEEPGULF, INC., et TOKE
OIL AND GAS, S.A.,**

Demandereses,

c.

MARC M. MOSZKOWSKI,

Affaire n° 3:18cv1466-TKW-MJF

Défendeur.

_____ /

ORDONNANCE SUR LES REQUÊTES EN JUGEMENT SOMMAIRE

Les parties à ce litige commercial entretiennent des relations complexes : la demanderesse DeepGulf, Inc. détient la demanderesse Toke Oil and Gas, S.A., et le défendeur a été fondateur des deux sociétés et demeure administrateur de DeepGulf. Le litige trouve son origine dans des travaux effectués par le défendeur pour Toke (avant que celle-ci ne soit détenue par DeepGulf), travaux qu'il était prétendument censé effectuer au bénéfice de DeepGulf (et non pour son propre compte), mais il porte également sur d'autres demandes et demandes reconventionnelles.

L'affaire est soumise au Tribunal sur les requêtes en jugement sommaire des parties (Docs. 137, 139) et les écritures connexes (Docs. 138, 140, 143-45, 148-49). Aucune audience n'est nécessaire pour statuer sur ces requêtes et, pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de les accueillir en partie et de les rejeter en partie.

Norme applicable au jugement sommaire

Un jugement sommaire doit être rendu en application de la Fed. R. Civ. P. 56 lorsque, après examen du dossier et des déductions raisonnables qui peuvent en être tirées sous le jour le plus favorable à la partie non requérante, le Tribunal détermine qu'il n'existe aucune contestation réelle portant sur un fait déterminant et que la partie requérante a droit à un jugement en droit. *Holifield v. Reno*, 115 F.3d 1555, 1561 (11th Cir. 1997). Une contestation réelle portant sur un fait déterminant est celle qui serait susceptible de modifier l'issue du litige. *Anderson v. Liberty Lobby, Inc.*, 477 U.S. 242, 248 (1986). Il incombe initialement à la partie requérante de « démontrer l'absence de contestation réelle portant sur un fait déterminant ». *Baas v. Fewless*, 886 F.3d 1088, 1091 (11th Cir. 2018) (citations omises). Une fois cette charge satisfaite, la partie non requérante doit présenter des faits précis établissant l'existence d'une véritable question à trancher au procès. *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317, 324 (1986). « Lorsque le dossier pris dans son ensemble ne pourrait conduire un juge des faits rationnel à statuer en faveur de la partie non requérante, il n'existe aucune véritable question à trancher au procès. » *Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp.*, 475 U.S. 574, 587 (1986) (guillemets internes omis).

Faits

DeepGulf a été constituée en 2004 par le défendeur et Rustin Howard. Le défendeur est administrateur de DeepGulf depuis sa création.

En août 2005, le défendeur a été engagé comme président de DeepGulf moyennant un salaire annuel de 120 000 \$, et, le mois suivant, il a conclu avec DeepGulf un accord de non-concurrence, de non-divulgaration et relatif aux développements (ci-après l'« Accord de non-concurrence »). Cet Accord prévoit que le défendeur ne doit pas, directement ou indirectement, concurrencer DeepGulf tant qu'il entretient une « relation professionnelle »¹ avec DeepGulf. Il prévoit également que tout « Développement »² conçu par le défendeur pendant sa relation professionnelle avec DeepGulf est « la propriété exclusive et absolue de [DeepGulf] ».

En septembre 2007, un client potentiel a contacté DeepGulf au sujet d'un projet dans le pays d'Asie du Sud-Est qu'est Timor Oriental. M. Howard a transmis la demande au défendeur, qui s'est rendu à Timor Oriental afin d'étudier cette opportunité commerciale. Au début de 2008, le défendeur et deux autres personnes³ ont constitué Toke afin d'entreprendre le projet, DeepGulf, en tant que société américaine, ne pouvant travailler à Timor Oriental.

¹ L'Accord définit « Business Relationship » comme « service or continued service as an employee, officer, director[,] or consultant . . . of DeepGulf. » Doc. 140-1, p. 1 (italiques ajoutés).

² L'Accord définit « Development » comme toute « invention, modification, discovery, design, development, improvement, process, software program, work of authorship, documentation, formula, data, technique, know-how, trade secret[,] or intellectual property right whatsoever[,] or any interest therein (whether or not patentable or registerable under copyright, trademark[,] or similar statutes or subject to analogous protection) relating to the business of [DeepGulf]. » Doc. 140-1, p. 3 (§6(a)).

³ Les parties sont en désaccord quant à l'identité des deux autres actionnaires fondateurs de Toke ; il n'est toutefois pas contesté qu'au moment où DeepGulf a acquis les actions de Toke en 2012, celles-ci étaient détenues à parts égales d'un tiers par le défendeur, Ernesto Gino Favaro et Vincente Ximenes.

Toke a versé des commissions à DeepGulf au titre de ce projet et de plusieurs autres projets sur lesquels Toke a travaillé à Timor Oriental de 2008 à 2012. Le défendeur a reçu des paiements de DeepGulf et de Toke au cours de cette période. Ces paiements comprenaient des salaires W-2 versés par DeepGulf, compris entre 110 000 \$ et 132 000 \$ par an, ainsi que des distributions aux actionnaires de Toke totalisant 345 000 \$. Les autres actionnaires de Toke ont également reçu des distributions, pour un total supérieur à 950 000 \$, mais DeepGulf n'a reçu aucune distribution aux actionnaires puisqu'elle n'était pas actionnaire de Toke.

DeepGulf avait acquis une participation de contrôle dans Toke — sinon la totalité de son capital — au plus tard le 13 décembre 2012. Toke n'a eu aucun projet depuis lors.

DeepGulf n'a plus versé le salaire du défendeur depuis mars 2013. Le défendeur a été démis de ses fonctions de dirigeant exécutif de DeepGulf en 2017, mais il demeure administrateur de la société.

Hormis ces faits (et plusieurs autres mentionnés au fil de l'analyse ci-dessous), les parties sont en désaccord sur presque tout le reste. Plus particulièrement, elles contestent la question de savoir si le défendeur était censé détenir sa participation d'un tiers dans Toke au bénéfice de DeepGulf ou pour son propre compte ; à quel moment DeepGulf a appris que le défendeur était rémunéré par Toke et qu'il ne détenait pas sa participation dans Toke au bénéfice de DeepGulf ; si les paiements reçus par le défendeur de Toke auraient dû revenir à DeepGulf sous forme de distributions aux

actionnaires ; si le défendeur avait accepté de renoncer au paiement de son salaire ou simplement d'en différer la perception jusqu'à ce que DeepGulf réalise des revenus ou reçoive des investissements en capital ; et si, depuis que DeepGulf a cessé de payer le salaire du défendeur, elle a réalisé des revenus ou reçu des investissements en capital.

Historique procédural

En avril 2018, les demanderesses ont engagé une action contre le défendeur devant le tribunal d'État. La plainte (Doc. 1, p. 22-36) comporte neuf chefs. Le chef I sollicite un jugement déclaratoire et une injonction concernant la propriété par DeepGulf de certains brevets, demandes de brevet et inventions non divulguées ; le chef II allègue que le défendeur a violé son Accord de non-concurrence avec DeepGulf ; les chefs III et IV allèguent un vol civil (civil theft) ; les chefs V et VI allèguent une appropriation illicite (conversion) ; le chef VII allègue de fausses déclarations frauduleuses ; le chef VIII sollicite un jugement déclaratoire concernant la propriété de Toke par DeepGulf ; et le chef IX sollicite une reddition de comptes.

Le défendeur, alors agissant pro se, a transféré l'affaire devant ce Tribunal fédéral et a déposé une réponse narrative faisant valoir divers moyens de défense et demandes reconventionnelles. Environ un an après le début de l'affaire, un avocat a comparu pour le défendeur et a obtenu l'autorisation du Tribunal de modifier la réponse et de clarifier les écritures. La deuxième réponse modifiée, désormais applicable (Doc. 116), soulève

divers moyens de défense affirmative ⁴ et comporte quatre demandes reconventionnelles. La demande reconventionnelle I sollicite une reddition de comptes ; la demande reconventionnelle II allègue une violation de contrat pour rémunération impayée ; la demande reconventionnelle III sollicite une rémunération pour travail et services rendus sur le fondement du quantum meruit ; et la demande reconventionnelle IV allègue une violation de contrat concernant l'échec des démarches de DeepGulf visant à obtenir pour le défendeur un visa de résident permanent.

En novembre 2019, après près de 18 mois de discovery (et de nombreux différends à ce sujet), les deux parties ont déposé des requêtes en jugement sommaire. Ensemble, ces requêtes sollicitent un jugement sommaire sur l'ensemble des demandes et demandes reconventionnelles. Les requêtes ont fait l'objet d'écritures complètes et sont en état d'être jugées.

Analyse

Le chef I sollicite une déclaration selon laquelle DeepGulf est propriétaire de certains brevets (nos 9644792 et 8146667), demandes de brevet (publications nos 20120014751, 20120012225 et 20060130729), ainsi que d'autres inventions et/ou idées ou méthodes brevetables non divulguées conçues par le défendeur.⁵ Le Tribunal conclut

⁴Contrainte (duress) et défaut de contrepartie (failure of consideration) quant aux chefs I et II ; prescription quant aux chefs III à VI ; renonciation (waiver) quant au chef VII ; et défaut de qualité pour agir concernant les demandes présentées par Toke.

⁵ Voir, par exemple, la déposition du défendeur (Doc. 139-2), p. 108-09 (faisant référence à des développements auparavant non divulgués relatifs au gaz naturel comprimé et au gaz naturel liquéfié)

que DeepGulf a droit à une telle déclaration, car la définition du terme « Development » figurant dans l'Accord de non-concurrence est suffisamment large pour englober les brevets, demandes de brevet et inventions non divulguées, et il n'est pas contesté que le défendeur entretenait une « Business Relationship » avec DeepGulf lorsque ces éléments ont été conçus, puisqu'il était alors (et demeure encore aujourd'hui) administrateur de DeepGulf.

Le Tribunal n'a pas négligé l'argument du défendeur — soulevé lors de sa déposition mais non repris dans sa réponse à la requête en jugement sommaire des demanderesses — selon lequel le brevet n° 9644792 lui appartient parce que DeepGulf ne lui avait pas versé de salaire pendant plus de deux ans avant le dépôt du brevet. Toutefois, comme le soutiennent de manière convaincante les demanderesses, l'obligation de DeepGulf de verser un salaire au défendeur et l'obligation du défendeur de céder les « Developments » à DeepGulf sont entièrement indépendantes ; l'absence de salaire du défendeur est donc sans incidence sur la propriété des « Developments » par DeepGulf en vertu de l'Accord de non-concurrence. Voir *Gilbert & Caddy, P.A. v. JP Morgan Chase Bank, N.A.*, 193 F. Supp. 3d 1294, 1307 (S.D. Fla. 2016) (« A material breach to excuse performance only occurs when a party breaches mutually dependent covenants in a contract, and does not occur when a contract is composed of independent covenants. ») (modifications et guillemets internes omis). En conséquence, les demanderesses ont droit au jugement sommaire sur le chef I.

Le chef II allègue que le défendeur a violé son Accord de non-concurrence avec DeepGulf. Dans la mesure où ce chef repose sur le refus du défendeur de remettre les noms d'utilisateur et mots de passe du site Internet de DeepGulf, il échoue car, même si ces éléments sont la propriété de DeepGulf (comme ils le sont vraisemblablement), le défendeur n'est pas tenu de les remettre à DeepGulf à ce stade puisque, en sa qualité d'administrateur, il entretient toujours une « Business Relationship » avec la société. Voir Accord de non-concurrence (Doc. 140-1), ¶5 (« I acknowledge and agree that all Company Property shall be and remain the sole and exclusive property of the Company. Immediately upon the termination of my Business Relationship with the Company, I shall deliver all Company Property in my possession, and all copies thereof, to the Company. ») (italiques ajoutés). Dans la mesure où ce chef repose sur les allégations de la plainte selon lesquelles le défendeur avait « repeatedly expressed his intent » de quitter DeepGulf pour travailler pour un concurrent ou créer une société concurrente de DeepGulf, la demande échoue parce que l'Accord de non-concurrence interdisait au défendeur de concurrencer DeepGulf, et non simplement de menacer de le faire. Enfin, dans la mesure où ce chef repose sur le travail du défendeur pour Toke, il est prescrit parce que la plainte a été déposée plus de cinq ans ⁶ après la date à laquelle DeepGulf a acquis une participation de contrôle dans Toke ; à compter de cette date, les deux sociétés n'étaient plus concurrentes (si elles l'avaient jamais été) et le défendeur ne

⁶ En droit de Floride, le délai de prescription d'une action pour violation de contrat est de cinq ans.

Voir §95.11(2)(b), Fla. Stat.

violait plus son Accord de non-concurrence (s'il l'avait jamais violé) en travaillant pour Toke.

Sur ce dernier point, le Tribunal n'a pas négligé l'argument de DeepGulf selon lequel la dissimulation frauduleuse par le défendeur de son travail pour Toke retarde le point de départ de l'action ; toutefois, en droit de Floride, une action pour violation de contrat naît au moment de la violation « regardless of whether the plaintiff knew that it had a claim. » *Beck v. Lazard Freres & Co., LLC*, 175 F.3d 913, 914 (11th Cir. 1999) (citant *Fed. Ins. Co. v. Sw. Fla. Ret. Ctr., Inc.*, 707 So. 2d 1119, 1122 (Fla. 1998)) ; voir également *Pac. Harbor Cap., Inc. v. Barnett Bank, N.A.*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 6518, *26-27 (M.D. Fla. 31 mars 2000) (« [T]he doctrine of fraudulent concealment is unavailable under Florida law[.] »). Ainsi, même si DeepGulf ignorait que le défendeur travaillait sur des projets au bénéfice de Toke et de lui-même plutôt qu'au bénéfice de DeepGulf jusqu'à une date située dans les cinq années précédant le dépôt de la plainte, cela ne permettrait pas d'écarter le moyen de prescription du défendeur. En conséquence, le défendeur a droit au jugement sommaire sur le chef II.

Les chefs III à VI allèguent que le défendeur a commis un vol civil (civil theft) et une appropriation illicite (conversion) en détournant des opportunités commerciales de DeepGulf et en travaillant sur des projets au bénéfice de Toke et de lui-même plutôt qu'au bénéfice de DeepGulf. Ces demandes sont nées au plus tard en 2012, lorsque Toke a achevé les projets prétendument détournés, et, la plainte ayant été déposée après

l'expiration des délais de prescription applicables ⁷, elles sont prescrites. Le Tribunal n'a pas négligé l'argument des demanderessees selon lequel des questions de fait subsistent quant au moment où DeepGulf aurait dû découvrir le détournement ; toutefois, en droit de Floride, la règle de découverte différée (delayed discovery rule) ne s'applique pas aux actions pour civil theft et conversion. Voir Davis v. Monahan, 832 So. 2d 708 (Fla. 2002).⁸ En conséquence, le défendeur a droit au jugement sommaire sur les chefs III à VI.

Le chef VII allègue que le défendeur a fait de fausses déclarations frauduleuses dans le cadre d'un memorandum de placement privé (PPM) utilisé par DeepGulf pour solliciter des fonds auprès d'investisseurs potentiels. Bien qu'il existe un certain désaccord sur la question de savoir si les informations fournies par le défendeur étaient fausses ou trompeuses, cette demande échoue parce qu'il n'existe aucune preuve que DeepGulf (par opposition aux investisseurs potentiels) ait subi un préjudice en se fiant aux prétendues fausses déclarations contenues dans le PPM. Voir Echeverria v. BAC Home Loans Serv., LP, 900 F. Supp. 2d 1299, 1308-09 (M.D. Fla. 2012) (jugant qu'une action pour fausse déclaration frauduleuse échoue en droit lorsque les demandeurs ne présentent aucune preuve d'un préjudice subi en se fiant aux fausses

⁷ En droit de Floride, le délai de prescription du civil theft est de cinq ans, voir §772.17, Fla. Stat., et celui de la conversion est de quatre ans, voir §95.11(3)(h), Fla. Stat.

⁸ Les demanderessees invoquent à tort Butler Univ. v. Bahssin, 892 So. 2d 1087 (Fla. 2d DCA 2004), pour soutenir que la delayed discovery rule s'applique aux actions en conversion, car Butler ne cite pas Davis et s'appuie au contraire sur une décision antérieure, Hearndon v. Graham, 767 So. 2d 1179 (Fla. 2000), dont Davis a limité la portée à ses faits.

déclarations frauduleuses du défendeur). En conséquence, le défendeur a droit au jugement sommaire sur le chef VII.

Le chef VIII sollicite un jugement déclaratoire sur la question de savoir si DeepGulf détient la totalité des actions en circulation de Toke. Il n'est pas contesté que DeepGulf avait acquis les deux tiers des actions de Toke au 13 décembre 2012, mais les parties sont en désaccord sur la question de savoir si DeepGulf avait également acquis le tiers restant détenu par M. Ximenes. Plus précisément, les parties contestent la question de savoir si DeepGulf a payé M. Ximenes pour ses actions, M. Howard affirmant que tel a été le cas et le défendeur affirmant le contraire. Bien que cela laisse entendre qu'il puisse exister un litige justiciable entre DeepGulf et M. Ximenes concernant la propriété de Toke, il n'en existe pas entre DeepGulf et le défendeur. Le chef VIII doit donc être rejeté pour absence de litige ou controverse. À titre subsidiaire, ce chef doit être rejeté pour défaut de mise en cause d'une partie indispensable (M. Ximenes), car le Tribunal ne peut déterminer si DeepGulf détient la totalité des actions de Toke sans déterminer également si M. Ximenes en détient. Voir *Miami Herald Media Co. v. Fla. Dep't of Transp.*, 345 F. Supp. 3d 1349, 1371 (N.D. Fla. 2018) (« The indispensable-party issue may be raised on appeal and by the court sua sponte at any time. »).

Le chef IX, qui sollicite du défendeur une reddition de comptes des revenus et dépenses de Toke, paraît reposer sur les prétentions de DeepGulf selon lesquelles le défendeur aurait détourné ses opportunités commerciales et conservé pour lui-même des sommes qui auraient dû revenir à DeepGulf. Toutefois, parce qu'« an accounting is

best understood as a remedy for a cause of action, not as a cause of action in its own right », cette mesure ne peut être poursuivie que lorsqu'il existe une cause d'action indépendante viable. *Zaki Kulaibee Establishment v. McFliker*, 771 F.3d 1301, 1310 n.21 (11th Cir. 2014). Ici, puisque le défendeur a droit au jugement sommaire sur toutes les demandes susceptibles de justifier une reddition de comptes, il n'existe aucun fondement à la reddition de comptes sollicitée au chef IX.

La demande reconventionnelle I sollicite une reddition de comptes de DeepGulf et, contrairement au chef IX de la plainte, cette demande reconventionnelle repose sur une cause d'action indépendante viable, à savoir l'action en violation de contrat du défendeur dans sa demande reconventionnelle II. Toutefois, l'un des éléments d'une action en reddition de comptes est qu'« a remedy at law would be inadequate. » *Astrotel, Inc. v. Verizon Fla., LLC*, 2012 U.S. Dist. LEXIS 63172, *29-30 (M.D. Fla. 4 mai 2012) (« To successfully plead a claim for equitable accounting under Florida law, a plaintiff must allege that (1) a fiduciary relationship or complex transaction exists, and (2) a remedy at law would be inadequate. »). Ici, hormis une « préoccupation » générale selon laquelle les fonds de DeepGulf auraient été dépensés de manière impropre, le défendeur n'a présenté aucune preuve établissant l'absence de recours juridique adéquat pour son action en violation de contrat. Voir *Kee v. Nat'l Reserve Life Ins. Co.*, 918 F.2d 1538, 1541 (11th Cir. 1990) (« When a judgment for breach of contract is obtainable, the remedy at law is considered adequate, precluding the need

for the imposition of an equitable remedy. »). En conséquence, les demanderesses ont droit au jugement sommaire sur la demande reconventionnelle I.

La demande reconventionnelle II sollicite le paiement du salaire impayé que le défendeur affirme lui être dû en vertu de son contrat de travail d'août 2005 avec DeepGulf. DeepGulf soutient que le défendeur a ultérieurement renoncé à son droit contractuel de percevoir son salaire jusqu'à ce que DeepGulf recommence à gagner de l'argent. Bien qu'il ne soit pas contesté qu'à la fin de 2012 le défendeur ait accepté que DeepGulf puisse cesser de lui verser un salaire jusqu'à ce que « the money comes back », voir Doc. 139-2, p. 199, les parties contestent la question de savoir si la condition déclenchant l'obligation de DeepGulf de reprendre le paiement du salaire du défendeur (et de payer le salaire accumulé mais impayé) s'est réalisée, le défendeur affirmant que « money started coming back in the company . . . only three months after [his] salary had been discontinued », id. p. 202, et M. Howard affirmant que DeepGulf « has not generated any revenue or investor capital since 2012 », voir Doc. 140, p. 7 (¶33). Compte tenu de ces éléments contradictoires, un jugement sommaire sur la demande reconventionnelle II n'est pas approprié.

La demande reconventionnelle III sollicite une rémunération pour travail et services rendus, vraisemblablement sur le fondement du quantum meruit. Toutefois, puisqu'il existe un accord exprès relatif au salaire du défendeur, celui-ci ne peut poursuivre une demande de rémunération pour travail et services rendus au titre du quantum meruit. Voir *Marriott Corp. v. Dasta Constr. Co.*, 26 F.3d 1057, 1069 n.24 (11th Cir. 1994) («

The presence of express contractual provisions directly addressing [the counterclaimant's] claims . . . forecloses [the counterclaimant] from recovering on its quantum meruit claim. ») (citant *Harding Realty, Inc. v. Turnberry Towers Corp.*, 436 So. 2d 983, 984 (Fla. 3d DCA 1983), pour la « settled rule of Florida law that quantum meruit is inappropriate where a valid express contract exists »). En conséquence, les demandereses ont droit au jugement sommaire sur la demande reconventionnelle III.

La demande reconventionnelle IV allègue que DeepGulf a violé son obligation d'obtenir un visa de résident permanent pour le défendeur. Les éléments de preuve non contestés réfutent cette demande, car ils établissent que DeepGulf a fait des efforts de bonne foi pour obtenir le visa en engageant un avocat pour le défendeur (choisi par celui-ci), en répondant aux demandes d'informations de l'administration, en remplissant les formulaires nécessaires et en fournissant les pièces justificatives, ainsi qu'en déplaçant des fonds afin de faciliter la procédure de demande. Le fait que l'administration ait finalement refusé le visa échappe au contrôle de DeepGulf et ne saurait fonder une action en violation de contrat. En conséquence, les demandereses ont droit au jugement sommaire sur la demande reconventionnelle IV.

Conclusion

En résumé, pour les motifs exposés ci-dessus, il est **ORDONNÉ** ce qui suit :

1. La requête en jugement sommaire des demandereses (Doc. 139) est **ACCUEILLIE** quant au chef I de la plainte et aux demandes reconventionnelles I, III et IV, et **REJETÉE** pour tout le surplus.

2. La requête en jugement sommaire du défendeur (Doc. 137) est **ACCUEILLIE** quant aux chefs II à VII de la plainte, et **REJETÉE** pour tout le surplus.

3. Le chef VIII est **REJETÉ sans préjudice**.

En outre, puisqu'il apparaît que l'affaire est désormais prête à être fixée pour procès, il est **EN OUTRE ORDONNÉ** que, dans les 7 jours suivant la date de la présente ordonnance, les parties se concertent et communiquent au Tribunal plusieurs dates convenant mutuellement au cours des semaines des 10-14 et 17-21 février 2020, afin de tenir une conférence téléphonique de gestion de l'affaire en vue de fixer celle-ci pour procès.

FAIT et ORDONNÉ ce 27 janvier 2020.

T. Kent Wetherell, II

T. KENT WETHERELL, II

JUGE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS